



גליון 299

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מוצש"ק אחרי - קדושים תשפ"ה

פרשת אמור

אמירת תחנון במנחה של ערב פסח שני ובדין ספק ספיקא לחומרא בדרבנן

נושאי השיעור: אמירת תחנון במנחה של י"ג אייר | נסיעה באונייה שלושה ימים קודם השבת | ההבדל בין נסיעה בנהר לנסיעה בים | שייט בספינות תענוגות | טיסה שנחתה לאחר כניסת השבת | לצאת מוקדם לנסיעה בימי שישי | ספק ספיקא לחומרא בדרבנן

הערביים, ולכן לדעתם רק במנחה של י"ד באייר - פסח שני אין אומרים תחנון. ממילא בוודאי שבמנחה שלפניו צריך להגיד תחנון. למעשה, כיום נוהגים כולם שביום פסח שני אין אומרים תחנון בשחרית וגם במנחה, אבל די לנו שבאותו היום לא אומרים תחנון ואין להוסיף שגם במנחה שלפניו לא לומר תחנון.

היה פעם תלמיד חכם אחד שאמרתי לו את זה, והוא הלך לאממור"ר מרן זצוק"ל ושאל אותו במפורש, והסכים עם זה. והוא חזר אליי וסיפר לי מה אמר לו אממור"ר, ואמרתי לו שאכן כן, אני שמעתי את זה מפיו כמה פעמים כבר לפני שנים רבות, דיברנו על כך, וכך הוא הורה. - עכשיו העבירו לי בשם מרן הרב מאזוז זצוק"ל שהורה שלא לומר תחנון בי"ג באייר במנחה. וכאמור אממור"ר מרן זצוק"ל דעתו הייתה לומר תחנון בי"ג באייר במנחה. ונהרא נהרא ופשטיה.

ב. ספק ספיקא להחמיר בדרבנן

בשבוע שעבר התחלנו בנושא שיש לו השלכות בהרבה מקרים, ויש בזה נפקא מינה גדולה להלכה. דיברתי על ספירת העומר בבין השמשות, ועוררתי שלכאורה יש ספק ספיקא להחמיר בבין השמשות. מכיוון שיש לנו את שיטת רבנו תם, הרי שיש שני ספיקות כדי לומר שזה יום עדיין יום: שמא בין השמשות הוא יום, ואם תמצא לומר שבין השמשות הוא לילה, שמא זה עדיין לא בין השמשות מחמת שיטת רבינו תם. ואנחנו יודעים שבשורת יביע אומר בכמה מקומות (ח"צ חלוצים סימן כ"א ועוד) וכן בטהרת הבית (סימן י"א אות ה) אממור"ר כתב באורך בנושא הזה, שמצרפים דעת רבינו תם לספק ספיקא, ושזה גם לא נקרא ספק ספיקא משם אחד, זה ספק ספיקא טוב. אבל בשורת יחזקאל דעת (ח"א סימן כ"ג) כתב אממור"ר, שהכלל של ספק דרבנן

ברשות כבוד הגאון הרב ליאור כהן שליט"א חתנה דבי נשיאה, שימשיך מעלה מעלה, מחיל אל חיל, להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולאדירה. כבוד מרנן ורבנן הרבנים הגאונים, השיעור לעילוי נשמתו של מרן הגאון רבי מאיר ניסים בן כמסנה ע"ה, רוח ה' תניחנו בנן עדן.

א. אמירת תחנון במנחה של יום י"ג אייר

לפני שנתחיל את השיעור, אני רוצה לדבר על פרט חשוב לגבי מחר, שהוא יום י"ג באייר, וביום שני הוא יום י"ד באייר - פסח שני. הרבה שואלים האם במנחה של י"ג באייר אומרים תחנון או לא. ואומר לכם דברים כהווייתן, דיברתי בנושא הזה עם אממור"ר מרן זצוק"ל כמה פעמים, והוא הסכים איתי חד משמעית, שבמנחה מחר צריך לומר תחנון.

ואבאר: הנה יש לנו כלל, שכל יום שלא אומרים בו תחנון אין אומרים תחנון במנחה שלפניו, חוץ מערב ראש השנה וערב יום הכיפורים. למשל, ערב ראש חודש, ערב ל"ג בעומר, ערב תשעה באב, לא אומרים תחנון במנחה. אבל כאן זה שונה, שהנה הסיבה שלא אומרים תחנון בי"ד באייר הוא משום שהוא יום פסח שני, שהוא מאורע מיוחד לאלה שהיו טמאים בזמן הקרבת קרבן פסח בבית המקדש ולא יכלו להביא קרבן פסח בזמנו, התורה נתנה להם אפשרות להביא קרבן בפסח שני. אבל זה לא הופך להיות יום טוב כללי לעם ישראל. לכן אמנם יש כמה פוסקים שסוברים שלא אומרים תחנון בפסח שני, מאידך יש פוסקים שסוברים שיש לומר תחנון. ושזה תלוי אם זה יום חג או לא. והסוברים שאין אומרים תחנון בפסח שני, ממילא סוברים גם שאין אומרים תחנון גם במנחה שלפניו.

יש שיטה שלישית, שיש פוסקים שסוברים שבפסח שני, בשחרית אומרים תחנון כי זה לא פסח שני, משום שהרי מקריבים את הקרבן רק בבין

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון
ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00

בבית המדרש 'יחזקאל דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון
office@ydaat.co.il
058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי
ברדיו 'קול ברמה'
FM 92.1 TU4.3 1U5.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקוד הדפוס

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור http://ydaat.co.il

לקולא הוא גם בספק ספיקא להחמיר בדרבנן. כלומר שבמידה מסוימת זה ספק שאינו שקול. ונברר את הנושא של ספק ספיקא להחמיר בדרבנן, נביא את המקור ואת הפוסקים בנושא הזה, ונסביר את זה טוב כדי שיהיה מובן לכולם.

ג. אין מפליגין בספינה שלושה ימים קודם השבת

יש ברייתא במסכת שבת (יט:). תנו רבנן, אין מפליגין בספינה שלושה ימים קודם השבת. אסור לעלות לאוניה כדי להפליג בשלושה ימים קודם השבת ורק יותר משלושה ימים קודם השבת מותר. הברייתא הזאת היא בסך הכל שלוש שורות בגמרא, ויש עליה דיונים בלי סוף בראשונים. יש 6 שיטות איך להסביר את הברייתא, לא ניכנס כעת לכל השיטות, אבל מי שלומד טוב את מרן השלחן ערוך (סימן רמח) רואה שמרן פסק להלכה כרוב השיטות. כי לא בהכרח שהשיטות סותרות זו את זו. אפשר לפסוק הלכה כמו שיטה אחת וגם כמו השיטה השנייה.

ד. מלאכה שמתחילה ביום שישי ונמשכת בשבת

כמו כן יש ראשונים שסוברים שאין פוסקים את הברייתא הזאת להלכה כלל. מפני ששם במסכת שבת (יז:) נחלקו בית שמאי ובית הלל אם מותר לעשות מלאכה ביום שישי, כאשר ידוע שהמלאכה תימשך בשבת. למשל, בזמנם היה דבר כזה שפותחים את אמת המים להשקות את השדה, הוא פותח את התעלה ביום שישי והמים מתחילים לזרום ומשקים את השדה במהלך השבת. בית שמאי שם אוסרים, ומביאים כמה דוגמאות של מלאכות שמתחילות ביום שישי ונגמרות בשבת, שאסור לעשות כן. והמשנה מסיימת: 'ובכולן, בית הלל מתירין עם השמש' - דהיינו לדעת בית הלל עד סמוך ממש לשקיעת החמה, ביום שישי, מותר לעשות מלאכה, למרות שהיא נמשכת בשבת. וכך נפסק להלכה בשלחן ערוך (סימן רנב סעיף ה).

למשל, אדם שכיבס בגדים ביום שישי, ורוצה להכניסם למייבש סמוך לשקיעה, הוא לוחץ על הכפתור והמייבש עובד בשבת. יש בזה שני שאלות: בכלל האם מותר לעשות את הפעולה הזאת, ולאחר מכן, האם מותר ללבוש את הבגדים הללו בשבת. המשנה ברורה (סימן שצ ס"ק סג) סובר, שאם הבגדים היו רטובים בבין השמשות, אסור ללבוש אותם בשבת כי זה נחשב למוקצה. יש לי בנושא הזה אריכות דברים ואני חושב שלהלכה כמעט כל פוסקי הדור חלוקים על המשנה ברורה. יש לי הסבר אחר בנושא ובהזדמנות אחרת בעז"ה אולי אדבר על זה, אבל למסקנת הדברים זה לא מוקצה.

האשכנזים סוברים, שלמרות שאנחנו פוסקים הלכה כבית הלל שמותר לעשות מלאכה ביום שישי כשנמשכת בשבת, אבל אם זה משמיע קול אסור, מפני שכל דבר שמשמיע קול בשבת, למשל מדיח כלים, מכונת כביסה וכיו"ב אסור שיפעלו בשבת. אבל למנהג הספרדים, אפילו אם זה משמיע קול, אם התחיל את הפעולה ביום שישי - למשל, אדם שרוצה לפתוח את הממטרת שישקו את הגינה ביום שישי, וימשיכו בפעולתם בשבת - אין בזה שום בעיה, העיקר שהפעיל את זה ביום שישי. וכמו כן מדיח כלים או מכונת כביסה וכיו"ב. וכל זה מובא בסימן רנ"ב שזה סימן שרוב מדבר על הנושאים הללו.

אותו הדבר לומדים חז"ל שגם מותר לומר לגוי שיעשה דבר בקבלנות קודם השבת, ולא אמר לו שיעשה בשבת, ואפילו שהגוי עושה בשבת, מותר.

ה. טעם איסור הפלגה שלושה ימים קודם השבת

והנה כאן לפי דעת רשב"ם (והוא צייטצ"ל עמ"ס שנת שס, הרי"ד (פסקי הרי"ד עמ"ס שנת שס), הרי"א²) (והוא צלמני האיצורים על הרי"ף שס, המנהיג (הלכות שנת עמוד קל) וכמה ראשונים, הסיבה שאסור לעלות לאוניה שלושה ימים לפני השבת היא, שבסופו של דבר הוא יבוא לנסוע בשבת. וזה לפי בית שמאי. וממילא לפי בית הלל יהיה מותר, ולכן פסקו שאין הלכה כמו הברייתא הזאת.

אבל רוב רבותינו הראשונים סוברים, שהסיבה שחז"ל אסרו לעלות לאוניה שלושה ימים קודם השבת היא סיבה אחרת, כאמור יש 6 שיטות בנושא הזה. ולמעשה השיטה המרכזית, שכמותה כתבו כמה ראשונים, היא שיטת הרי"ף (ו: מפני הרי"ף) והרמב"ם (פרק 5 מהלכות שנת הלכה יג) וכך פסק מרן השלחן ערוך (סימן רמח סעיף א). שחז"ל אסרו להפליג בספינה שלושה ימים לפני השבת בגלל ביטול עונג שבת. זה דבר ידוע ומצוי שאנשים שעולים לאוניה מקבלים מחלת ים. וברוב המקרים אנשים שעולים לאוניה עלולים תוך שעה-שעתיים לקבל מחלת ים, זו מחלה קשה מאוד, מקיאים ומקבלים סחרחורות, "יחוגו וינועו כשיכור וכל חוכמתם תתבלע" (תהלים קז, כז) פשוטו

כמשמעו. ויש לזה השלכות גם לאחר מכן. והמחלת ים נמשכת עד שלושה ימים, ולאחריהם מבריאים בדרך כלל. וזו הסיבה שחכמים אסרו בשלושה ימים קודם השבת. ומזה שיותר משלושה ימים חכמים לא אסרו זה מחמת שלאחר שלושה ימים הוא כבר יבריא. בשבת הוא יהיה בריא.

ו. ביטול עונג שבת במקצת שבת

הפרי מגדים (רי"ט סימן רמח) דן, מה יהיה הדין אם יוצא לדרך יומיים וחצי לפני השבת. כלומר, שבאמצע השבת כבר יהיה בריא, וממילא עלול לבטל עונג שבת במקצת שבת, האם זה מותר. באמת כתוב בפירוש במדרש תנחומא [- וככל הנראה זו תשובת הגאונים, כמו עוד הרבה חלקים מהמדרש תנחומא], על תענית אסתר שחלה בשבת שמקדימים אותה ליום חמישי, ולא ליום שישי, בגלל שמבטל עונג שבת במקצת שבת. שהרי הוא נכנס לשבת כשהוא מעונה. ידוע מה שהראשונים (מרדכי עמ"ס עירובין סימן תלז, רבינו פרץ עמ"ס עירובין מה: ועוד) כותבים בשם ר"י בעל התוספות, שהיה נוהג בעשרה בטבת שחל ביום שישי, שהיה מפסיק את התענית מבעוד יום כי אסור להיכנס לשבת כשהוא מעונה. זה ביטול עונג שבת במקצת השבת. אכן יש בזה כמה שיטות בראשונים, ולהלכה אנחנו נוהגים כדעת הרמ"א (סימן רמח סעיף ב) שמתענים ומשלימים עד צאת הכוכבים. מאידך, הסברא של הראשונים שלא להתענות תענית אסתר ביום שישי היא מחמת שאם מפסיקים את התענית מבעוד יום, קיימא לן (תענית יב) כל תענית שלא שקעה עליו החמה אינה תענית.

לאור זאת יש לומר, שלפי הסוברים שאסור לבטל עונג שבת אפילו למקצת שבת, יש לומר שאם אדם רוצה לעלות לאוניה שלושה ימים קודם השבת, זה צריך להיות שלושה ימים מלאים, ופחות מזה אסור.

ז. נסיעה באוניות בנהרות

לאור האמור כותב הרמב"ם, כיון שהחשש הוא שהאדם יהיה חולה בשבת ויבטל עונג שבת, ממילא אם בוודאות אנחנו יודעים שהוא לא יהיה חולה, מותר אפילו ביום שישי לעלות לאוניה. את הדברים הללו הרמב"ם כתב באגרת לחכמי בבל (סימן קנז). בזמנם היו רגילים האנשים להפליג באוניות בנהרות פרת וחידקל שבבבל, אלו שני נהרות גדולים מאוד, אני לא יודע אם היום יש בזה אוניות או לא, אבל בזמנם היו אוניות שם והיו נוסעים בנהרות הללו מעיר לעיר. וחכמי בבל דעתם הייתה לאסור לנסוע באוניות שם שלושה ימים קודם השבת, משום שיוצא מחוץ לתחום שבת. האוניה מפליגה יותר מ- אלפיים אמה. ואילו הרמב"ם השיב להם תשובה שמותר להפליג באוניה על הפרת והחידקל אפילו בערב שבת. כמובן שמדובר באוניה של גויים, שמשיטים אותה גויים לצורך גויים, הגוי לא עושה את בשבילי כלום, זו לא סירה קטנה, אלא כמו שיש היום אוטובוסים ורכבות, בזמנם כך היו נוסעים עם מעבורות ואוניות, ממקום למקום. והרמב"ם מסביר למה זה לא נוגע לדין של הברייתא שאסור להפליג בספינה שלושה ימים קודם השבת, מפני שהדין הזה הוא דווקא בים ולא בנהרות. מי שלומד טוב את תשובת הרמב"ם רואה את זה. יש אחרונים שתמהים על השלחן ערוך שהביא להלכה את תשובת הרמב"ם, וכי בנהרות אין מחלת ים? התשובה היא כן, אין בנהרות מחלת ים. הרמב"ם מסביר, שיש שני גורמים שמביאים את האדם למחלת ים: המליחות של המים - יש רוחות, ואדם נושם את מליחות המים. הגורם השני: הגלים של הים. ואם יש רק אחד מהם - אדם לא יחלה במחלת ים. באמת, המאירי (עמ"ס שנת שס) כותב, שאם יודע בוודאות שבאוניה הזו הוא לא יחלה במחלת ים, למשל ספנים שרגילים לנסוע ולחזור, הם רגילים לזה, מותר.

ח. שהות באונייה בשבת בימינו

לכן היום יש אוניות גדולות מאוד, שכמעט ולא מתנדדות במים. רק אם תהיה סערה ממש. הם נוסעות יותר טוב מאשר על כביש... באוניות כאלו לכאורה יהיה מותר לנסוע אפילו שלושה ימים קודם השבת.

אבל אני צריך להדגיש, אסור בהחלט בזמננו לנסוע באוניה בשבת, גם אם נכנס אליה ביום ראשון. אין שום דרך להתיר. בזמנם שלא היה חשמל, השאלה הייתה רק אם מותר לטלטל באוניה בשבת, והיה צריך לקנות שביתה באוניה. כמו כן כל מיני שאלות לגבי תחומין, ולהכל יש פתרונות. אבל כיום כל האוניות שעושים כיום, 'ספינות תענוגות' יש בזה הרבה פריצות ה"י, ואדם שומר מצוות לא יכול להיות בזה.

מישהו סיפר לי שבארצות הברית יש כבר נופש כשר באוניות הללו, עושים בהם בריכות נפרדות, אוכל כשר, ומביאים אפילו זמרים שישירו להם שמה, [- אני לא מבין איך אנשים יכולים ללכת ככה סתם, להעביר את הזמן

בשטיות כאלו, אבל אם זה באמצע השבוע עוד מילא, זה לא מתאים וכו', אבל בשבת, זה כבר סיפור אחר. היום באוניות כל פעולה שעושים לסגור או לפתוח את הדלת זו פעולה חשמלית. יתירה מזאת, אפילו פתיחת הברז זו פעולה חשמלית, כיון שיש שם משאבות חשמליות, וברגע שפותחים את הברז המשאבה מתחילה לפעול. בוודאי כאשר פותחים את הברז של האסלה בשירותים, שזו כמות יותר גדולה של מים, בלחיצה הוא מפעיל את המשאבה. לכן אין שום אפשרות לשהות באוניה בשבת. וזה לא משנה אם זו אונייה גדולה או קטנה.

פעם פגשתי יהודי אחד עשיר, שאמר לי שרוצה לנוח בשבת, ויש לו אונייה קטנה, ואשתו מכינה את כל האוכל וביום שישי עלים לאונייה ומפליגים לים, וכל השבת יושבים בים. מה עם תפילה בציבור? מה עם קריאת התורה? אבל הוא תירץ את עצמו, שלוקח איתו ספרים ולומד שם והם עושים עונג שבת... אמרתי לו תשמע, בוא נעזוב בצד את כל מה שאתה מפסיד, תפילה בציבור וקריאת התורה, אבל מה עם חילול שבת? הרי כשאתה פותח את הברז אז אתה מחלל שבת! ואז הוא אמר לי, אני אומר לגוי שיפתח לי... קולות על גבי קולות. שאלתי אותו: ומה אתה עושה בשירותים? תגיד לגוי שיכנס אחריו ויפתח את המים? הגוי יהרוג אותך! הוא לא יסכים לדבר כזה... וככה דיברתי איתו, וב"ה שמע לי והפסיק עם זה לגמרי. צריך לדעת שכיום אין שום דרך להקל לנסוע בהם.

גם בזמננו, הנסיעה באוניות לא הייתה לתענוג. אף אחד לא השתגע לסכן את החיים שלו בשביל לנסוע באוניה. הנסיעה באוניות בים הייתה סכנה. היו הרבה אנשים לצערנו במשך הדורות שטבעו בים. אנשים נסעו באוניה לצורך פרנסה או לצורך דברים חיוניים, אבל לא לטיולים.

ט. לרדת מהאוניה בשבת לפי הרמב"ם

אם כן כאמור, מדברי הרמב"ם מבואר שבנהרות כמו הפרת והחידקל מותר לנסוע אפילו ביום שישי. והנה, אם האוניה הגיעה למחוז חפצה בשבת, האם מותר לרדת ממנה. יש סתירה בדברי הרמב"ם בין חיבורו לבין התשובה הנ"ל. ככל הנראה חלק מהתשובה הזאת לא היתה לפני מרן הבית יוסף, אבל הרדב"ז ראה את תשובת הרמב"ם במלואה, והוא מקשה, שבאמת הדברים שלו סותרים לכאורה. אולם אכן זה לא רק הרמב"ם, אלא הרבה מהראשונים דנו בנושא הזה.

למעשה, מרן השלחן ערוך (סימן רמח סעיף ג) פוסק, שאם אדם עלה לאוניה לפני שבת, והאוניה נסעה בכל הליל שבת ובשבת בבוקר הגיעה לאיזה עיר, מותר לרדת מהאונייה.

י. ירידה ממטוס לאחר כניסת שבת

והנה כל הנידון לגבי האוניה הוא לענין תחומין, אם יש איסור לרדת לאחר שהאונייה נסעה מרחק של יותר מ- אלפיים אמה. והנידון הזה נוגע בימינו גם למטוסים. אם אירעה תקלה והמטוס נחת לאחר כניסת השבת, האם מותר לרדת מהמטוס. וכן האם עבר על איסור. והתשובה היא, חד משמעית, שאכן עבר על איסור ואסור לו לרדת מהמטוס לאחר כניסת השבת, אפילו שישב ולא עשה כלום הוא עבר על איסור. זה שלחן ערוך

(סימן רמח סעיף ג) מפורש.

כלומר הטעות של אנשים היא שחושבים שתחומין זה כשהולך ברגליים, אבל אם למשל ישב במכונית והנהג גוי, ויצאו מחוץ לתחום שהוא לא עובר על איסור, זו שיטת רבנו חננאל (עמ"ס שבת טז, א) אבל הרמב"ם והרי"ף חולקים עליו, ולכן השלחן ערוך כך פוסק.

יא. תחומין למעלה מעשרה טפחים

כדי להבין את יסוד דברי מרן השלחן ערוך, אקדים, שהנה במסכת עירובין (מנ) הגמרא דנה אם יש תחומין למעלה מעשרה. בזמן הגמרא לא היה להם מטוסים, אבל אם אדם הלך באוויר, למשל היה חבל מתוח והוא הולך על החבל, בכך הוא הולך מחוץ לתחום, כשהרגליים שלו גבוהות מהאדמה יותר מ- 10 טפחים (כ- 80 ס"מ). זו סוגיה ארוכה בגמרא, ויש מחלוקת ראשונים בפשט הסוגיא. למסקנא, רוב הראשונים סוברים שהגמרא נשאת בספק אם יש תחומין למעלה מעשרה או לא. והרמב"ם כתב, שביבשה, ששם תחומין זה דאורייתא, לדעת הרי"ף והרמב"ם תחומין של אלפיים אמה זה דרבנן, אבל 12 מיל זה דאורייתא. לכן אם החוט היה מתוח על היבשה - יש לנו לומר שספק דאורייתא לחומרא ויש תחומין למעלה מעשרה. אבל אם החוט הזה היה מתוח על ים או נהר שהם כרמלית, ואיסור תחומין בהם הוא רק מדרבנן, בזה אומרים ספק דרבנן לקולא.

לאור זאת, כותב הרמב"ם שיש למדוד מקרקעית האוניה עד קרקעית הים

או הנהר, ואם יש יותר מ- 10 טפחים - שזה כלום, סובר הרמב"ם שזה לא נקרא יציאה מחוץ לתחום. דהיינו שהסיבה שמותר לנסוע באוניה כשהיא יוצאת מחוץ לתחום זה לא בגלל שיושב באוניה ולא עושה שום פעולה, אלא הסיבה היא שזה תחומין למעלה מעשרה ומותר בים או בנהר.

לעומת זאת כאשר נוסע ביבשה בסתם, גם אם לא עושה שום פעולה עובר על איסור תחומין. מרן השלחן ערוך (סימן רמח סעיף ג) כותב על הנהרות, שמותר להפליג בהם אפילו בערב שבת: "והוא שלא יהיה ידוע לנו שאין בעומקם עשרה טפחים, אבל במקום שידוע לנו שמקרקע הספינה לקרקע הנהר יש פחות מעשרה טפחים אסור משום איסור תחומין".

יב. לצאת מוקדם בנסיעה בערבי שבתות

לאור כל האמור צריך לדעת, הנה בימינו קורה לצערנו שלפעמים אנשים יוצאים לדרך לפני שבת, מאוד מאוחר. ויש מצבים שאדם נתקע בפקק וכיו"ב, והוא נמצא מחוץ לעיר כאשר השמש עומדת לשקוע. ואין ברירה - הוא חייב להישאר בשדה. אז אם יש איתו ילדים קטנים, לפעמים יש בעיה שאולי זה פיקוח נפש, בימים חמים מאוד בקיץ, והכל פתוח, זו שאלה קשה מאוד. לכן תמיד גדולי ישראל מזהירים לצאת מוקדם. בקיץ לפני שנתיים, היו הפגנות נגד הממשלה, והם היו באים לכביש ירושלים-תל אביב, ממש לפני הכניסה לירושלים, שעה לפני שבת וסוגרים את הכביש! וקרה כמה פעמים שאנשים לצערנו חיללו שבת בגלל זה. אנחנו לא נתחיל לחנך אותם, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות ולהזהר, כל אחד ואחד לא להגיע ברגע האחרון, לא להיכנס לספיקות.

יג. לחשב את זמן הנחיתה במטוסים

כמו כן קורה הדבר בנסיעה במטוסים, אנשים שנוסעים במטוסים מחשבים שיוכלו להגיע שעה-שעתיים לפני שבת, אבל צריך להיזהר בזה, כיוון שבמטוסים זה מצוי מאוד שהמטוס מתעכב. לפני כמה שנים בא יהודי אחד וסיפר לי, שיש חברה של מטוסים של אמריקאים קוראים לזה "יונייטד" שם נוסעים כמובן גם בשבת. 'אל-על' מקפידים לא לנסוע בשבת, ב"ה, כל אחד שיכול לעודד את החברה הזאת, זה קידוש השם, חברה פרטית ששייכת לאנשים פרטיים ולא נוסעים בשבתות. בזמנו היא הייתה שייכת לממשלה, ובשנת תשל"ז כשבגין נבחר להיות ראש הממשלה, הגרא"מ שך זצ"ל אמר לכל הנציגים החרדים לדרוש שאל-על תהיה סגורה בשבתות. והם באו לבגין ודרשו את זה ממנו, והוא אמר להם: אני לא מסכים שאתם תדרשו, את זה אני דורש! אני גם כן יהודי! אני חושב שזה לא יפה שחברה ששייכת לממשלה נוסעת בשבת! והוא נלחם על זה בעצמו מול כל השמאל עד שסגרו את זה בשבת. לאחר מכן החברה נמכרה לאנשים פרטיים, ולאורך כל השנים הם נזהרו שלא לנסוע בשבת. והנה, אם למשל המטוס התעכב בניו יורק למשל, ועד ישראל זה בערך 10 שעות טיסה, אם הם רואים שלא יספיקו לנחות בארץ עד שתיכנס השבת, אז הם לא נוסעים, הם שולחים את כל הנוסעים לבתי מלון. עולה להם הרבה כסף אבל אין ברירה, הם דוחים את הטיסה למוצאי שבת.

לעומת זאת חברת "יונייטד" הם גויים, לא איכפת להם, והם נוסעים בשבת, וישנם גם הרבה אנשים דתיים שנוסעים איתם. פעם הייתה קבוצה שלמה של אנשים, שנסעו ביונייטד לישראל ביום חמישי בלילה בימות החורף, והם עשו חשבון שהמטוס ינחת שעה לפני שבת. מי התיר להם? אני לא יודע... אבל אותו אחד שסיפר לי אמר שהיו שם למעלה מ- 50 חרדים! והנה ירד שלג, והמטוס התעכב, ובתוך כדי ההכנות לטיסה הם הבינו שהם הולכים לנחות לאחר כניסת שבת. היה שם תלמיד חכם אחד שאמר להם, תדעו לכם זה לא רק שאנחנו לא נוכל לצאת מהבנין כל השבת, אלא עצם הדבר שהמטוס יהיה באוויר מעל היבשה בשבת, אפילו שהטייסים הם גויים, ואפילו לא ניכנס לשירותים, ולא נעשה שום פעולה חשמלית, עצם הדבר שאנחנו נמצאים במטוס אחרי כניסת השבת זה אסור.

ואז הנוסעים הדתיים ניגשו לדיילים ואמרו, "ניתנה ראש ונשובה מצרימה" (ממלכי יר, ד), אנחנו רוצים להישאר, לא מוכנים להמריא. התחילו ויכוחים וצעקות, הם לא רצו שירדו מהמטוס. ואז הלך איש אחד חרדי, נכנס לשירותים ושפך על עצמו הרבה מים, ויצא החוצה והשתטח על הרצפה כאילו התעלף, מיד כולם התחילו לצעוק, והנה ניגשה איזו אשה יהודייה ואמרה שהיא רופאה, והיא ניגשה אליו ובדקה אותו ואמרה שיש חשש גדול שיש לו התקפת לב, מהר הביאו אמבולנס, חיברו מדרגות למטוס, פתחו את הדלת וממילא כל היהודים ברחו מהמטוס... לא עזר שום דבר. האיש הזה מסכן הכניסו אותו לאמבולנס יחד עם הרופאה, ואחרי כמה דקות הוא פותח את העיניים הוא מסתכל לצדדים ואומר לרופאה: תסלחי לי, אני מצטער מאוד אבל אני לא קיבלתי התקף לב, אני בסדר גמור... ואז

היא אמרה לו: אל תדאג, גם אני לא רופאה... כך הם הצילו את עצמם ברגע האחרון. אבל כמוכן החכם עיניו בראשו לא להירשם אפילו לטיסות שיש חשש של סמוך לשבת.

לפני כמה זמן היה מטוס של אל-על שיצא לדרך מארצות הברית, ומישהו שהיה יושב במטוס התקשר ואמר לי, הרב, לפי החשבון אנחנו ננחת בארץ ממש בשקיעה, האם אתה יכול לדאוג שיהיה לנו שם יין וחלות, ושיהיה איפה לישון בשדה תעופה, כי לא נוכל להספיק להגיע הביתה. אני התקשרתי מיד למנכ"ל אל-על דאז, ושאלתי אותו על זה, והוא אמר לי, שאם קורה והם נוחתים סמוך לשבת הם דואגים לכל העניינים של השבת בשדה התעופה. ואז הוא אמר לי עוד משהו, אבל תדע לך, אנחנו ננחת בטיסה הזו שעה לפני שבת, יש לנו כל מיני שיטות, לא רוצה להסביר איך, אבל אנחנו ננחת שעה לפני שבת, ונשחרר את כולם אפילו בלי ביקורת דרכונים, הם ישאירו את הדרכונים אצלנו, ויוכלו להגיע לביתם מהר. וב"ה כך היה לבסוף. אבל לכתחילה אדם לא יעשה דבר כזה, הוא לוקח סיכון, איזה מין שבת תהיה לו אם יצטרך לשדה התעופה, יביאו לו מה לאכול, אבל זה שבת זה? לכן באמת, ביבשה וגם באוויר, חשוב מאוד להקפיד על זה.

יד. מוכח מהרמב"ם שבספק ספיקא להחמיר בדרבנן יש להקל

נחזור לנושא שדיברנו קודם, הרמב"ם בתשובה כותב דבר מאוד מעניין, שאם אין עשרה טפחים מקרקעית האוניה לקרקעית הנהר יש כאן איסור תחומין. וכך פסק השלחן ערוך. אבל אם יש עשרה טפחים מותר, כי ספק דרבנן לקולא. ומוסיף הרמב"ם עוד דבר חשוב, שגם אם יש ספק אם יש עשרה טפחים, מותר. וגם את זה פסק מרן השלחן ערוך להלכה, וז"ל מרן: "והוא שלא יהיה ידוע לנו שאין בעומקם עשרה טפחים, אבל במקום שידוע לנו שאין אסור". משמע שאם מסופק מותר. כותב המשנה למלך (הגלות מקוואות כלל ה), שרואים שהרמב"ם סובר שגם כשיש ספק ספיקא להחמיר, אם זה בדרבנן הולכים לקולא. כיון שכאן הרי יש ספק ספיקא, ספק אחד אולי יש תחומין למעלה מעשרה, שהרי הגמרא מסופקת בזה. ואם תמצא לומר שאין תחומין למעלה מעשרה, שמא אין כאן עשרה טפחים. אם כן מכאן ראייה שספק דרבנן לקולא זה גם במקום של ספק ספיקא להחמיר. וכמו כן כתבו כמה מגדולי האחרונים: הפרי מגדים (ש"פ סימן קי ס"ק כה), הגאון רבי עקיבא איגר (נבואות על הש"ע סימן רמח), הבעל התניא ועוד.

טו. בתחומין הקילו כי אינו שווה בכל

אבל הגאון רבי יצחק טייב בעל 'ערך השלחן' כותב (יו"ד סימן תל), שאין ראייה מהרמב"ם. נכון שכך מתבאר ברמב"ם לעניין תחומין, אבל תחומין הוא דבר שאינו שווה בכל, לכן הקילו בתחומין, אבל באופן כללי ספק דרבנן לקולא צריך שיהיה רק ספק אחד, אם יש ספק ספיקא להחמיר הולכים לחומרא.

החתם סופר גם כן אומר שאין ראייה כלל מהרמב"ם, ומבאר את הרמב"ם בדרך אחרת. כמו כן יש ספר 'קובץ על יד החזקה' שגם כן מסביר בדרך אחרת. כמו כן יש טענה של כמה אחרונים ביניהם הגרא"ה קוק בשו"ת משפט כהן שזה כמעט בלתי אפשרי שיהיה פחות מעשרה טפחים בין הקרקעית לאוניה. זה מסוכן, ומסתמא יש. אם כן זה ספק קלוש, ולכן הקילו, ואין ללמוד מזה לשאר דינים. אבל אם זה ספק רציני לא אומרים כן.

טז. מרן זיע"א הסכים כדברי השער המלך וגדולי האחרונים

למעשה, אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת שהזכרתי קודם, הוא מביא את תשובת הרמב"ם, והוא מביא שהאחרונים, ובראשם השער המלך, כתבו מכאן להוכיח שספק ספיקא להחמיר בדרבנן הולכים לקולא. אמנם יש כמה אחרונים שרוצים לומר שזה תלוי במחלוקת אם ספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא או מדרבנן. ואכמ"ל. למסקנת הדברים, לדעתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל ספק ספיקא להחמיר בדרבנן הולכים לקולא, כדעתו של השער המלך ורוב גדולי האחרונים שמסכימים לזה. אבל כל זה כמוכח מדובר בים, ביבשה זה דין אחר, או כמו שאמרנו לגבי מטוסים, כי המטוס אמנם טס מעל עשרה טפחים אבל השדה תעופה הוא לא בים, הוא צריך לנוסע על היבשה, וסביר להניח שהוא נוסע ביבשה יותר מתחום של אלפיים אמה ברוב במקומות. וממילא זה תחומין של 12 מיל מעל היבשה.

לכן אם קרה דבר כזה, שאנשים הגיעו במטוס בשבת, הם צריכים להישאר בבניין שדה התעופה, ובשום פנים ואופן אסור להם לצאת מחוץ לבניין. כיוון שהם באו מחוץ לתחום.

דרך אגב, השער המלך לא מסתפק בראיה שלו מהרמב"ם, הוא מביא עוד ראייה והוא טוען שזו מחלוקת ראשונים. אבל בסופו של דבר יש להקל. וגם רבי עקיבא איגר אומר, שמכיוון שהשלחן ערוך פסק כמו תשובת הרמב"ם, יש להקל כמותו. לעומת זאת חתנו החתם סופר כותב, שאין ראייה מהרמב"ם ולא מהשלחן ערוך, הרי שזו מחלוקת. אבל באופן כללי להלכה אנחנו נוקטים לפי דעת אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת, שגם בנושא של ספירת העומר ובעוד כמה תשובות שלו הוא כותב תמיד שספק ספיקא להחמיר בדרבנן אנחנו נוקטים שזה ספק דרבנן לקולא.

פעם היה בארצות הברית מעשה שהיה, יש קהילה של החלאבים ב'דיל', ויש שמה אנשים שגרים רק בקיץ, אבל יש אולי כ-1000 משפחות שגרים שם כל השנה, ועובדים ב'מנהטן' כשזמן הנסיעה באופן רגיל זה שעה וחצי כל צד. ויש מאות אנשים שנוסעים את הדרך הזו בכל יום. לפני כמעט 40 שנה אני נסעתי איתם, וראיתי שבכל זמן הנסיעה הם יושבים ומשחקים קלפים. התחלתי לדבר איתם שזה אסור, הם משחקים על כסף, זה משחק בקוביה, ואז הם התחילו לדון איתי אם יהיה מותר להם לשחק ומי שמפסיד משלם את הכסף לצדקה, האם אז יהיה מותר... הם רצו להרגיש שהם ניצחו, אמרתי להם מה אתם מדברים? אתם מבוזזים כל כך הרבה זמן שיש לכם הזדמנות ללמוד! וב"ה ארגנו שמה שכל יום במשך כל השנה אברכים נוסעים איתם בבוקר, וחלק באים בערב, שהם מוסרים להם שיעור בכל זמן הנסיעה. כמעט אף אחד לא שיחק יותר קלפים.

והנה, פעם אחת בחורף הם נסעו ביום שישי בבוקר ואז פתאום הייתה תחזית מזג האוויר שבערב יהיה שלג, ואז פתאום הודיעו ברדיו שהסופה הקדימה וכבר ממש לפנות ערב תהיה סופה קשה מאוד. מהר כל היהודים שלחו הודעות אחד לשני וסידרו שב-12 בצהריים כולם עולים לאוטובוסים חזור הביתה. בפועל היו פקקים כי כל האנשים רצו לחזור לביתם מוקדם ככל האפשר, רצו לברוח מהסופה, והם נתקעו בפקקים, ופתאום התחיל שלג כבד ונורא והם רואים שהזמן מתקדם, בשעה 4 שבת, מה עושים? למזלם היה שם רב אחד מארץ ישראל שבא לאסוף כסף לשיבה שלו והוא היה איתם באוטובוס, והוא תפס את ההנהגה ואמר להם רבותי, חייב אדם למשמש בבגדיו לכן כל אחד יניח את המוקצה שלו באיזה פינה. היו כמה שביקשו מהנהג שיפתח להם את הדלת אבל במכשיר הקשר אמרו לנהג שלא ייתן להם לצאת כי זו סכנת נפשות, להיות בכביש ראשי מחוץ לעיר, עד שהוא יגיע לעיר הוא עלול למות מקור. ובאמת היה אנשים שהשאירו את המכוניות באותו יום שישי, ומתו מקור. זו היתה סופה כבדה מאוד. ואז הם הניחו את המוקצה שלהם בסוף האוטובוס, מה שיש להם בכיסים, ועמדו באוטובוס ואמרו קבלת שבת... שרים 'לכה דודי' 'בואי כלה', התפללו ערבית עד שלבסוף הגיעו ב-11 בלילה. ואז הרב הזה הזהיר, שהאוטובוס יעבור ליד הבתים של כל אחד, כיון שהיה שלג הוא לקח כל אחד עד הבית, והרב הזהיר את כולם שאסור לצאת מהבית, ואפילו לא ללכת לבית הכנסת, כי הם באו מחוץ לתחום, וכשנכנס לבית אסור לצאת ממנו. להישאר בחוץ זה אונס בגלל השלג. זו דוגמא נוספת כמה לפעמים יש דברים לא צפויים, ואלו דברים שיכולים לקרות, וצריך להיזהר. לכן חשוב מאוד שכל אחד יקפיד לצאת לדרך ביום שישי מוקדם.

יז. הצדיק ממרסיי

אני רוצה לברך את רדיו 'קול ברמה' שמעביר את השיעור, ב"ה יש להם זכות גדולה של זיכוי הרבים. בראש הרדיו עומד יש להם מנכ"ל ר' אריאל דרעי השם ישמרהו, אבל בראש ממש עומד ר' צבי עמאר ממרסיי, שהיה קרוב מאוד לאאמו"ר וקרוב מאוד גם למרן הרב מאזוז, שניהם אהבו אותו מאוד. אני קורא לו הצדיק ממרסיי, הצדיק מצרפת, כי הוא באמת משתדל ועושה הכל להחזקת מוסדות תורה. וגם הרדיו הזה המטרה שלו מאז ומתמיד הייתה להגדיל תורה ולאדירה. אני שולח לו מכאן ברכה חמה, ואני מברך את כל המאזינים לרדיו 'קול ברמה' שב"ה זכות הרבים, כשרבים יושבים לומדים ביחד תורה זה חשוב מאוד, אשריהם ואשרי חלקם, וכמוכח לכל הקהל הקדוש הנמצאים כאן, אני מברך את כולם שתזכו לזרע קודש של קיימא, בנים ובנות לעבודתו יתברך, תגדלו את כל יוצאי חלצכם לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים, נחת, שמחה ושלווה. אכ"ר.